

विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरु

(प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०

प्रस्तुतकर्ता: साविक (मा. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री रमेश रिजाल)

हाल मा. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री दामोदर भण्डारी

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य (दर्ताक्रम अनुसार):

द.नं.	माननीय सदस्यको नाम, थर
१.	मा. श्री मनिष झा
२.	मा. श्री दामोदर पौडेल बैरागी
३.	मा. श्री माधव सापकोटा
४.	मा. श्री नारायणी शर्मा
५.	मा. श्री दुर्गा राई
६.	मा. श्री विद्या भट्टराई
७.	मा. श्री लक्ष्मी तिवारी
८.	मा. श्री निशा डाँगी
९.	मा. श्री महेश कुमार वतौला, मा. श्री अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. श्री नारायण प्रसाद आचार्य, मा. श्री चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा
१०.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह
११.	मा. डा. तोसिमा कार्की
१२.	मा. श्री रघुजी पन्त
१३.	मा. श्री प्रेम सुवाल
१४.	मा. श्री प्रदीप पौडेल
१५.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की, मा. श्री कान्तिका सेजुवाल
१६.	मा. श्री दिपा शर्मा
१७.	मा. श्री गगनकुमार थापा, मा. श्री बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. श्री जीवन परियार, मा. श्री प्रतिमा गौतम, मा. श्री कुसुमदेवी थापा, मा. श्री सीता मिजार
१८.	मा. श्री सोबिता गौतम
१९.	मा. श्री शिशिर खनाल

संशोधनको विवरण:

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता	विधेयकको दफा	संशोधनको व्यहोरा
१.	मा. श्री प्रेम सुवाल	प्रस्तावना	<u>प्रस्तावनामा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u> दोस्रो अनुच्छेदमा 'बनाउने' पछि 'नवउदारवाद (आक्रामक पूँजीवाद) समेत नेपालमा निषेध गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने' थप्नु पर्ने ।
२.	मा. श्री माधव सापकोटा	१	"परिभाषा नै फराकिलो हुन आवश्यक" "अनलाईन व्यापार, ई-कमर्सका विषय परिभाषामा नै समावेश गरी फराकिलो बनाइनु पर्ने ।"
३.	मा. श्री महेश कुमार बर्तौला, मा. श्री अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. श्री नारायण प्रसाद आचार्य, मा. श्री चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	१	<u>उपदफा (१) मा यस ऐनको नाम "विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८० रहेको छ ।" लाई संशोधन गरी देहायको व्यवस्था गर्ने:</u> (१) यस ऐनको नाम "विद्युतीय व्यापार (ईकमर्स) ऐन, २०८०" रहेको छ ।
४.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की, मा. श्री कान्तिका सेजुवाल	१	<u>उपदफा (१) मा यस ऐनको नाम "विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८० रहेको छ ।" लाई संशोधन गरी देहायको व्यवस्था गर्ने:</u> (१) यस ऐनको नाम "विद्युतीय व्यापार (ईकमर्स) ऐन, २०८०" रहेको छ ।
५.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	१	<u>उपदफा (१) मा यस ऐनको नाम "विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८० रहेको छ ।" लाई संशोधन गरी देहायको व्यवस्था गर्ने:</u>

			(१) विद्युतिय व्यापार (e-commerce) ऐन २०८०
६.	मा. श्री प्रदीप पौडेल	१	उपदफा (१) मा यस ऐनको नाम “विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८० रहेको छ ।” लाई संशोधन गरी देहायको व्यवस्था गर्ने: (१) यस ऐनको नाम “विद्युतीय व्यापार (ईकमर्स) ऐन, २०८०” रहेको छ ।
७.	मा. श्री दामोदर पौडेल बैरागी	२	<u>खण्ड (क), (ग), (छ), (ण) र (त) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) "प्रयोग गर्ने व्यक्ति" भन्ने शब्दहरूपछि “वा संस्था” भन्ने शब्दहरू थप गर्ने । (ग) " कुनै व्यक्ति" भन्ने शब्दहरूपछि “वा संस्था” भन्ने शब्दहरू थप्ने । (छ) र (ण) मा रहेको “स्वदेशी वा विदेशी” भन्ने शब्दहरू झिकने । (त) "ढल निकास" भन्ने शब्दपछि “मर्मत सम्भार” भन्ने शब्दहरू थप्ने ।
८.	मा. श्री दिपा शर्मा	२	<u>खण्ड (क), (ग), (छ), (ण) र (त) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) "प्रयोग गर्ने व्यक्ति" भन्ने शब्दहरू पछि “वा संस्था” भन्ने शब्दहरू थप गर्ने । (ग) " कुनै व्यक्ति" भन्ने शब्दहरूपछि “वा संस्था” भन्ने शब्दहरू थप्ने । (छ) र (ण) मा रहेको “स्वदेशी वा विदेशी” भन्ने शब्दहरू झिकने । (त) "ढल निकास" भन्ने शब्दपछि “मर्मत सम्भार” भन्ने शब्दहरू थप्ने ।
९.	मा. श्री विद्या भट्टराई	२	<u>खण्ड (क) र (ग), (च), (छ), (ज), (ट), (ठ), (ण) र (थ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			(क) र (ग) "कुनै व्यक्ति" पछि "वा संस्था" थप्ने किन भने वस्तु तथा सेवा खरिद कुनै व्यक्तिले मात्र नगर्ने, त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको खरिद संस्थाहरूले पनि विद्युतिय माध्यम बाट खरिद गर्न सकिने हुनाले ।" (च) ऐन बमोजिम पछि बिक्रेताको परिभाषालाई अझ प्रष्ट पार्नु पर्ने । किन भने यस विधेयकमा दुई प्रकारको व्यवसायीको कल्पना गरेको हुनाले त्यस व्यवसायी मार्फत आउने क्रेतालाई वा व्यवसायीलाई वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने भएकोले । (छ) मध्यस्थ व्यवसायीहरूको परिभाषा अझ प्रष्ट पार्नुपर्ने । "इ-कमर्स डिजिटल वा इलेक्ट्रोनिक नेटवर्कमा रहेर काम गर्ने क्षेत्र हो । जहाँ क्रेता र बिक्रेताबिचको लेनदेन सहज गर्नका लागि जानकारीहरू प्रविधि प्लेटफर्म मार्फत प्रदान गरिन्छ । यस प्रकारको मध्यस्थ व्यवसायीले विभिन्न पक्षहरूमा लेनदेन प्रक्रिया गर्दछ । जस्तै उत्पादन सूचीकरण, खरिद गर्ने क्रियाकलाप, भुक्तान प्रक्रिया र केही समयमा ढुवानी गर्ने गर्दछ । भन्ने थप गर्ने ।" (ज) वस्तु भनेको तयारी हो कि कच्चा पदार्थ हो स्पष्ट भएन । "वस्तु भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने तयारी वस्तुलाई बुझाउँछ त्यसैगरि वस्तु तयार गर्दा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थलाई समेत वस्तुको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्ता कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने वस्तुहरू उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने हुनु हुँदैन । भन्ने लेखे ।" (ट) "सामाजिक संजाल"भन्ने थप गर्ने किनभने १. सामाजिक संजालबाट व्यवसाय गर्न नेपालको प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसाय गर्न सहज बनाउनु पर्ने वा २. दफा २ (ट) को परिभाषा अलि बृहत भएको कारणले त्यो परिभाषा केही स्पष्ट बनाउनु पर्ने । (ठ) वाक्यांशपछि "तर आर्थिक कारोबारलाई सहयोग पुर्याउन गरिने बिज्ञापन तथा जानकारीको लागि कुनै
--	--	--	---

			विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने गरिएमा त्यसलाई इ – कर्मा मात्र नहुने” राख्ने किन भने कुनै विद्युतीय मध्यमबाट बिज्ञापन तथा जानकारी प्रदान गर्न प्रयोग गर्न सकिने, त्यसबाट ग्राहकलाई जानकारी तथा सूचना प्राप्त हुन्छ तर त्यस प्लेटफर्म बाट ग्राहकले कुनै प्रकारको आर्थिक कारोबार गर्दैन भने विद्युतीय प्लेटफर्म दर्ता गर्नु नपर्ने जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युब जस्ता सामाजिक संजालबाट साथै इमेलबाट कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले त्यस प्रकारको जनाकारी तथा सूचना दिएको भएमा नै कारोबार भएको मात्र नसकिने हुनाले त्यस प्रकारको पेज तथा प्लेटफर्मलाई दर्ता गर्न बाध्यकारी नहुने । (ग) “विदेशी व्यक्ति” भन्ने झिक्नु पर्ने किन भने: १. दफा २ (ग) सुचीमा आधारित व्यवसाय गर्ने भन्नाले एक प्रकारको खुद्रा व्यवसाय भएको हुनाले विदेशी व्यक्तिको लगानीलाई निरुत्साहित गरि स्वदेशी व्यक्ति तथा संस्थाको उत्थान गर्न । २. नेपालको मौजुदा कानूनले बैदेशिक लगानीलाई खुला नगरेको साथै स्वदेशी पूँजी, जनशक्ति, रोजगारी सृजना गर्न पनि जरुरी भएकोले । (घ) देहायको उपदफा (थ) थप गरी दफाक्रम मिलाउने, “पूर्ति केन्द्र (फुलफिलमेन्ट सेन्टर) भन्नाले एक प्रकारको गोदाम घर हो , जहाँ मध्यस्थ व्यवसाय गर्ने व्यवसायको विद्युतीय प्लेटफर्ममा सुचिकृत भएको बिक्रेताहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वस्तुहरूको सुनिश्चित गरी ग्राहकको मागलाई सजिलै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वस्तुहरूलाई कुनै निश्चित ठाँउमा संकलन गरी ग्राहकको माग आएको सुनिश्चित भएपछि प्याकेजिंग गर्ने सोही सेन्टरबाट वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संचालन गरेको बिक्रेताको एक शाखा वा दफा २ (ग) अनुसार सम्झनुपर्दछ । किन भने फुलफिलमेन्ट सेन्टर भयो भने अनुचित व्यापार नहुने र राजस्व संकलनमा पनि सहज हुने गर्दछ ।
१०.	मा. डा. तोसिमा कार्की	२	खण्ड (क), (ग), (छ) र (ट) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:

			(क) 'उपभोक्ता' भन्नाले यस ऐन बमोजिम कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ । (ग) 'क्रेता' भन्नाले यस ऐन बमोजिम कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजको प्रतिनिधिलाई समेत जनाउँछ । <u>थप गरिएको:</u> (छ) "भण्डारण केन्द्र" भन्नाले मध्यस्थ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले विद्युतिय प्याटफर्ममा सूचीकृत भएका विक्रेताहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका वस्तुहरूको सुनिश्चित गरी ग्राहकलाई सजिलै वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनको लागि निश्चित ठाउँमा संकलन गरी ग्राहकको माग बमोजिम प्याकेजिङ गरी सोही ठाउँबाट दिनको लागि स्थापना गर्ने गोदाम सम्झनु पर्छ । (ट) विद्युतीय प्लेटफर्म भन्नाले कम्प्युटर, मोबाईल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाईट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, ईन्टरनेट, ईन्ट्रानेट, सामाजिक सञ्जाल लगाएतका माध्यमबाट सूचना सङ्कलन, सम्प्रेषण वा सङ्ग्रह गरी वस्तु वा सेवा कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाईएको प्रणाली सम्झनु पर्छ ।
११.	मा. श्री गगनकुमार थापा, मा. श्री बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. श्री जीवन परियार, मा. श्री प्रतिमा गौतम, मा. श्री कुसुमदेवी थापा, मा. श्री सीता मिजार	२	<u>खण्ड (क), (ट) र (ठ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) यस खण्डमा रहेको व्यक्ति भन्ने शब्द पछि "वा संस्था" भन्ने शब्द थप गर्ने । (ट) यस खण्डमा रहेको "ईन्ट्रानेट" भन्ने शब्दपछि "सामाजिक सञ्जाल" भन्ने शब्दहरू थप्ने । (ठ) यो खण्डमा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्य थप्ने:- तर, वस्तु तथा सेवाको बारेमा जानकारी दिन वा प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरेमा त्यसलाई विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) मानिने छैन ।

१२.	मा. श्री प्रदीप पौडेल	२	<u>खण्ड (ग) मा क्रेताको परिभाषाको सट्टा देहाय बमोजिमको राख्नु पर्ने:-</u> (ग) “क्रेता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले निजको प्रतिनिधिलाई समेत जनाउँछ। खण्ड (ट) मा विद्युतिय प्लेटफर्मको परिभाषा गर्दा वेवसाइट, एप्लिकेसनपछि “सामाजिक संजाल” भन्ने शब्द थप गरी बाँकी यथावत राख्ने। खण्ड (ठ) मा विद्युतिय व्यापार (इ-कमर्स) को परिभाषामा सम्झनु पर्दछ भन्ने शब्द पछि “र सो शब्दले विद्युतीय तथ्याङ्क सफ्टवेयर (Electronic Data Interchange) प्रविधि मार्फत भएको कारोबार समेतलाई जनाउँछ।” भन्ने शब्दहरू थप गरी देहाय बमोजिमको प्रतिवन्धात्मक वाक्य समेत थप गर्ने:- “तर कुनै व्यक्तिले विद्युतिय प्लेटफर्मबाट गैर व्यापारिक उद्देश्यले कहिले काँही वस्तु वा सेवाको बिक्रि वा खरिद गर्ने प्रक्रियालाई विद्युतिय व्यापार (ई:कमर्स) मान्नु पर्ने छैन।” <u>दफा १९ मा प्रयोग भएको अनुचित व्यापारिक वा व्यवसाय जन्य क्रियाकलापलाई विधेयकको दफा २ मा रहेको परिभाषा खण्डमा देहाय बमोजिम परिभाषित गर्नु पर्ने:</u> “अनुचित व्यापारिक वा व्यवसाय जन्य क्रियाकलाप भन्नाले कुनै बिक्रेता, व्यावसायी वा अन्य पक्षले क्रेतालाई कारकाप, जालसाझ वा झुक्याई कुनै कारणबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रिगरी फाईदा लिने कार्य सम्झनु पर्दछ।”
१३.	मा. श्री शिशिर खनाल	२	<u>खण्ड (ग) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ग) “क्रेता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजको प्रतिनिधिलाई समेत जनाउँछ। <u>उपदफा २ (छ) को सट्टा देहायको उपदफा २ (छ) राख्ने:</u> (छ) मध्यस्थ (इन्टरमेडियरी) व्यवसायी भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्न विद्युतीय सूचना आदान प्रदान गरी क्रेता र बिक्रेता बिच सहजीकरण गर्ने स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था

			सम्झनुपर्छ जसले होलसेलर, थोक व्यापारी, व्यापारिक एजेन्ट तथा वितरक समेतलाई बुझाउँछ। <u>खण्ड (ट) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ट) "विद्युतीय प्लेटफर्म" भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट सूचना सङ्कलन, सम्प्रेषण वा सङ्ग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागि बनाइएको प्रणाली सम्झनु पर्छ। <u>खण्ड (त) पछि देहायको खण्ड (थ) थप गरिएको:</u> (थ) काबु बाहिरको परिस्थिति भन्नाले - प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध, नाकाबन्दी, दुर्घटना, कच्चा पदार्थको आपूर्ति श्रृंखलामा भएको ढिलाई अवस्था। <u>खण्ड(थ) पछि देहायको खण्ड (द) थप गरिएको:</u> (द) आपूर्ति केन्द्र (फुलफिलमेन्ट सेन्टर) एक गोदाम सुविधा हो जहाँ वस्तुहरूको भण्डारण, छनोट, प्याकिङ गरि, अर्डर प्राप्त गरेपछि क्रेताहरू लाई पठाइन्छ।
१४.	मा. श्री महेश कुमार वर्तौला, मा. श्री अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. श्री नारायण प्रसाद आचार्य, मा. श्री चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	२	<u>खण्ड (च), (छ), (ट), (ण) र (थ) मा देहायको संशोधन गर्ने:</u> (च) “बिक्रेता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम मध्यस्थ व्यवसायीलाई वस्तु वा सेवा बिक्रिका लागि उपलब्ध गराउने बर्गिकृत र सूचीमा आधारित व्यवसायी, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ। (छ) “मध्यस्थ (इन्टरमेडियटरी) व्यवसायी” भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्न विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गरी क्रेता र बिक्रेताबिच सहजीकरण गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ। (ट) यस ऐनको दफा २(ट) मा गरिएको व्यवस्था पछि “तर विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ को दफा (ङ)

			बमोजिम विज्ञापन गर्न भने बाधा पुग्ने छैन ।” भन्ने शब्दहरू थप्ने । (ण) “सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायी” भन्नाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वस्तु वा सेवाको सूची तयार गरि त्यस्तो सूचीमा रहेको वस्तु वा सेवा विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ । (थ) “वर्गीकृत व्यवसायी” भन्नाले कुनै किसिमका कमिसन वा अतिरिक्त शुल्क नलिई बिक्रेतालाई व्यवसाय गर्ने प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने व्यवसायी सम्झनुपर्छ । यस किसिमका प्लेटफर्ममा व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो वस्तु वा सेवाको विवरण प्रविष्ट गरि खरिदकर्ता सम्म सुचना प्रवाह गर्ने तर उक्त प्लेटफर्ममा अर्डर तथा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य भने गर्नु हुँदैन ।
१५.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की, मा. श्री कान्तिका सेजुवाल	२	<u>खण्ड (च), (छ), (ट), (ण) र (थ) मा देहायको संशोधन गर्ने:</u> (च) “बिक्रेता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम मध्यस्थ व्यवसायीलाई वस्तु वा सेवा बिक्रीका लागि उपलब्ध गराउने वर्गिकृत र सूचीमा आधारित व्यवसायी, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ । (छ) “मध्यस्थ (इन्टरमेडियटरी) व्यवसायी” भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्न विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गरी क्रेता र बिक्रेताबिच सहजीकरण गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ । (ट) यस ऐनको दफा २(ट) मा गरिएको व्यवस्था पछि “तर विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ को दफा (ड) बमोजिम विज्ञापन गर्न भने बाधा पुग्ने छैन ।” भन्ने शब्दहरू थप्ने । (ण) “सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायी” भन्नाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वस्तु वा सेवाको सूची तयार गरि त्यस्तो सूचीमा रहेको वस्तु वा सेवा विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ ।

			(थ) “वर्गीकृत व्यवसायी” भन्नाले कुनै किसिमका कमिसन वा अतिरिक्त शुल्क नलिई बिक्रेतालाई व्यवसाय गर्ने प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने व्यवसायी सम्झनुपर्छ । यस किसिमका प्लेटफर्ममा व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो वस्तु वा सेवाको विवरण प्रविष्ट गरी खरिदकर्तासम्म सूचना प्रवाह गर्ने तर उक्त प्लेटफर्ममा अर्डर तथा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य भने गर्दैन ।
१६.	मा. श्री सोबिता गौतम	२	<u>अ (१) थप गर्ने:</u> “विद्युतीय पोर्टल वा विद्युतीय व्यापार पोर्टल ” भन्नाले नेपाल सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयरलाई सम्झनु पर्छ । <u>खण्ड (ट) र (ठ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ट) “विद्युतीय प्लेटफर्म” भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, सामाजिक संजाल लगायतका माध्यमबाट सूचना सङ्कलन, सम्प्रेषण वा सङ्ग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागि बनाइएको प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ठ) विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स)” भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भएको खरिद वा बिक्री प्रक्रियालाई पनि जनाउँछ ।
१७.	मा. श्री लक्ष्मी तिवारी	२	<u>खण्ड (छ), (ट) र (ठ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> उपदफा २ (छ) को सट्टा देहायको उपदफा २ (छ) राख्ने: (छ) “मध्यस्थ (इन्टरमेडियरी) व्यवसायी भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्न विद्युतीय सूचना आदान प्रदान गरी क्रेता र बिक्रेता बिच सहजीकरण गर्ने स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति ,

			फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ जसले होलसेलर, थोक व्यापारी, व्यापारिक एजेन्ट तथा वितरक समेतलाई बुझाउँछ ।" (ट)"विद्युतीय प्लेटफर्म" भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट सूचना सङ्कलन, सम्प्रेषण वा सङ्ग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागि बनाइएको प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ठ) "विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स)" भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत कुनै वस्तु वा सेवा को खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्दछ जसले सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु वा सेवा को खरिद वा बिक्री गर्ने marketplace/ प्रक्रिया समेतलाई बुझाउँछ ।
१८.	मा. श्री निशा डाँगी	२	<u>खण्ड (छ), (ट) र (ठ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> <u>उपदफा २ (छ) को सट्टा देहायको उपदफा २ (छ) राख्ने:</u> (छ) "मध्यस्थ (इन्टरमेडियरी) व्यवसायी भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्न विद्युतीय सूचना आदान प्रदान गरी क्रेता र विक्रेता बिच सहजीकरण गर्ने स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति , फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ जसले होलसेलर, थोक व्यापारी, व्यापारिक एजेन्ट तथा वितरक समेतलाई बुझाउँछ ।" (ट)"विद्युतीय प्लेटफर्म" भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट सूचना सङ्कलन, सम्प्रेषण वा सङ्ग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागि बनाइएको प्रणाली सम्झनु पर्छ । <u>उपदफा २ (ठ) को सट्टा देहायको उपदफा २ (ठ) राख्ने:</u> (ठ) "विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स)" भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत कुनै वस्तु वा सेवा को खरिद वा बिक्री

			गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्दछ जसले सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु वा सेवा को खरिद वा बिक्रि गर्ने marketplace/ प्रक्रिया समेतलाई बुझाउँछ ।
१९.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	२	<u>खण्ड (छ). (ट) र (ठ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> <u>उपदफा २ (छ) को सट्टा देहायको उपदफा २ (छ) राख्ने:</u> (छ) मध्यस्थ (इन्टरमेडियरी) व्यवसायी भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्न विद्युतीय सूचना आदान प्रदान गरी क्रेता र विक्रेताबिच सहजीकरण गर्ने स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ जसले होलसेलर, थोक व्यापारी, व्यापारिक एजेन्ट वितरकलाई समेटि B2B (business to business), B2C (business to customer), C2C(Customer to Customer) र social media market place लाई बुझाउँछ । (ट) विद्युतीय प्लेटफर्म "(e-commerce platform)" भन्नाले कम्प्यूटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी सूचना प्रविधि, वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट ,सामाजिक संजाल लगायतका माध्यमबाट सूचना सङ्कलन, सम्प्रेषण वा सङ्ग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागि बनाइएको प्रणाली सम्झनु पर्छ । <u>उपदफा २(ठ) को सट्टा देहायको उपदफा २(ठ) राख्ने:</u> (ठ) विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्दछ जसले सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्रि गर्ने marketplace/ प्रक्रियासमेतलाई बुझाउँछ ।
२०.	मा. श्री रघुजी पन्त	२	<u>खण्ड (ट) र (ण) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ट) "इन्ट्रानेट" भन्ने शब्दपछि "सामाजिक सञ्जाल" भन्ने शब्द थप गर्ने ।

			(ण) "स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति भन्ने शब्दहरूको सट्टा "स्वदेशी व्यक्ति वा स्वदेशी लगानीको" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
२१.	मा. श्री मनिष झा	२	उपदफा (त) पछि देहायको उपदफा (थ) थप्ने: (थ) विद्युतीय व्यापारलाई परिभाषित गर्ने। उपदफा (ट) मा देहाय बमोजिम गर्ने: "विद्युतीय प्लेटफर्म" लाई पुनः परिभाषित गर्ने।
२२.	मा. दुर्गा राई	२	खण्ड (त) "बैकिङ्ग, बिमा" पछाडि "पशुपञ्छी तथा चराचुरुङ्गी" भन्ने शब्द थप्ने ।
२३.	मा. दुर्गा राई	३	उपदफा (१) मा "विद्युतीय व्यापार" पछाडि "तथा विद्युतीय सेवा" भन्ने शब्द थप गर्ने ।
२४.	मा. श्री महेश कुमार बर्तौला, मा. श्री अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. श्री नारायण प्रसाद आचार्य, मा. श्री चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	३	उपदफा (१) मा भएको व्यवस्थाको "प्राप्त गरेको कुनै" भन्ने शब्द पछाडिको "व्यक्ति" शब्दलाई हटाउने ।
२५.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की, मा. श्री कान्तिका सेजुवाल	३	उपदफा (१) मा भएको व्यवस्थाको "प्राप्त गरेको कुनै" भन्ने शब्द पछाडिको "व्यक्ति" शब्दलाई हटाउने ।
२६.	मा. श्री प्रेम सुवाल	३	उपदफा (१) मा 'सक्नेछ' पछि 'विद्युतीय व्यापारको नाममा विदेशी सामान बेच्ने माध्यम बनाइने छैन' थप्नुपर्ने ।
२७.	मा. श्री गगनकुमार थापा, मा. श्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, मा. श्री जीवन परियार, मा. श्री प्रतिमा गौतम, मा. श्री कुसुमदेवी थापा, मा. श्री सीता मिजार	३	उपदफा (१) मा राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनबाट झिकिएको 'व्यक्ति' शब्द नहटाई विधेयक कै व्यवस्था यथावत कायम राख्ने ।
२८.	मा. श्री मनिष झा	४	(१) विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने शब्द पछि "मध्यम र साना उद्योगहरू बाहेक" शब्द थप्ने।
२९.	मा. श्री माधव सापकोटा	४	विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नु पर्ने विषय:

			"व्यवसाय सञ्चालन अधि नै पूर्व शर्तका रुपमा प्लेटफर्मको विषय आउँदा व्यवसाय गर्न चाहनेलाई उत्साहित गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्न सक्ने भएकोले यसलाई सरलीकरण गरी दफा ५ मा उल्लेखित सूचिकरण गरेर अधि बढ्न सकिने, व्यवसायको आकार अनुसारको व्यवस्था गर्न सकिने "
३०.	मा. श्री विद्या भट्टराई	४	"विद्युतिय प्लेटफर्मलाई अझ प्रष्ट रुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने ।" उपदफा (१) विद्युतिय प्लेटफर्म र स्टार्ट अप व्यवसायीको हकमा भने प्रोत्साहित गर्ने गरी लचिलो हुनुपर्नेछ । <u>देहायको उपदफा (अ) थप गरी दफाक्रम मिलाउने:</u> (अ) "मध्यस्थ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले Online Billing गर्नुपर्ने" किनभने मध्यस्थ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले बिक्रेताबाट कमिसनको आधारमा व्यवसाय गर्ने हुँदा पूर्ण रुपमा Online Billing गरेमा कारोबार प्रत्यक्ष थाहा पाउन सकिने भएकोले ।
३१.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	४	<u>विद्युतीय प्लेटफर्मको प्रयोग गर्नु पर्ने:</u> (१) व्यवसायीले विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक प्लेटफर्मको स्थापना वा मध्यस्था व्यवसायीको प्लेटफर्मको प्रयोग वा विद्युतीय प्लेटफर्मको प्रयोग गर्नु पर्ने छ ।
३२.	मा. श्री महेश कुमार वर्तौला, मा. श्री अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. श्री नारायण प्रसाद आचार्य, मा. श्री चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	४	<u>खण्ड (च) मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी देहायको व्यवस्था गर्ने:-</u> (च) स्थायी लेखा नम्बर लिई अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि करदर्तामा जानुपर्ने ।
३३.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की, मा. श्री कान्तिका सेजुवाल	४	<u>खण्ड (च) मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी देहायको व्यवस्था गर्ने:-</u> (च) स्थायी लेखा नम्बर लिई अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि करदर्तामा जानुपर्ने ।
३४.	मा. श्री प्रदीप पौडेल	४	<u>उपदफा (१) पछि देहाय बमोजिम उपदफा (२) थप गरी त्यस पछिको उप-दफाहरुको क्रम संख्या मिलाउने:</u> "उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै बिक्रेताले विद्युतिय प्लेटफर्ममा आवद्ध भई विद्युतिय

			व्यापार गर्न सक्नेछन्।”
३५.	मा. श्री प्रेम सुवाल	४	उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: ‘नम्बर’ पछि ‘यस्तो संस्थामा शतप्रतिशत लगानी नेपालीको हुनुपर्नेछ’ थप्नुपर्ने ।
३६.	मा. श्री गगनकुमार थापा, मा. श्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, मा. श्री जीवन परियार, मा. श्री प्रतिमा गौतम, मा. श्री कुसुमदेवी थापा, मा. श्री सीता मिजार	४	उपदफा (२) को खण्ड (ड) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: उपदफा (२) को खण्ड (ड) मा रहेका “मध्यस्थ वा सूचीमा आधारित” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “मध्यस्थ, सूचीमा आधारित मध्यस्थ र सूचीमा आधारित वा अन्य” भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
३७.	मा. श्री शिशिर खनाल	४	उपदफा (२) को खण्ड (झ) खारेज गरिने
३८.	मा. श्री दामोदर पौडेल बैरागी	४	उपदफा (३) को समयले पछि “चौबिस” शब्दको सट्टामा “बहत्तर” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
३९.	मा. श्री दिपा शर्मा	४	उपदफा (३) को समयले पछि “चौबिस” शब्दको सट्टामा “बहत्तर” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
४०.	मा. श्री सोबिता गौतम	४	उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (३) उपदफा (२) बमोजिमको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा व्यवसायीले त्यस्तो परिवर्तन भएको समयले अड्चालीस घण्टाभित्र आफ्नो विद्युतीय प्लेटफर्ममा विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
४१.	मा. श्री लक्ष्मी तिवारी	४	उपदफा (३) पछि देहायको खण्ड (४) थप गरी खण्डक्रम मिलाइने: (४) सामाजिक सञ्जालद्वारा विद्युतीय व्यापार संचालन गर्नका लागि उपदफा (२) बमोजिमको विवरण विभिन्न पोस्ट, स्टोरी, वा अन्य माध्यम बाट उपभोक्ताले स्पष्ट देख्ने र बुझ्ने गरी व्यवसायीले लेख्नु पर्नेछ ।
४२.	मा. श्री सोबिता गौतम	५	उपदफा (अ) थप गर्ने:

		(अ) विद्युतीय पोर्टल स्थापना हुने: (१) विभागले विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि विद्युतीय पोर्टल स्थापना गर्नेछ। (२) उपदफा १ बमोजिम स्थापना भएको विद्युतीय पोर्टलमा विद्युतीय व्यापार सँग सम्बन्धित विवरणहरू उल्लेख हुनेछन्। (३) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएका व्यवसायलाई विभागले, सूचीकरण नम्बर सहित, विशिष्टीकृत आईडी बनाउन पोर्टलमा पहुँच दिन सक्नेछ। (४) उपदफा ३ बमोजिम स्थापना भएका विशिष्टीकृत आईडी द्वारा व्यवसायीले आफ्नो व्यापार सँग सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्नु परेमा यस पोर्टल मार्फत गर्न सक्नेछ। (५) उपदफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि, त्यसरी अद्यावधिक भएका विवरण, विभागले परिक्षण गरे पछि मात्र पोर्टलमा प्रकाशन गर्नेछ। (६) विभागले यसरी पोर्टलमा सूचीकृत भएका व्यवसाय को नाम, उपलब्ध हुने वस्तु वा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा सोको समिश्रणलाई नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको जानकारीको पहुँचयोग्य बनाउन सक्नेछ। <u>उपदफा (१) खण्ड (छ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (छ) विद्युतीय पोर्टलमा उल्लेख भएका व्यवसाय सम्बन्धी अन्य कुनै विवरण। <u>उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (४) उपदफा (३) बमोजिम सूचीकृत व्यवसायीले दफा ५ (१) मा उल्लेख भएका कुनै पनि विवरण परिवर्तन गर्नु परेमा, पोर्टलमा रहेको आईडी मार्फत ७२ घण्टा भित्रमा अद्यावधिक गराउनु पर्नेछ।
--	--	---

			<u>देहायको उपदफा (५) थप गर्ने:</u> (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, आफ्नो कुनै शाखा वा आउटलेट थपघट गरेमा त्यसरी थपघट भएको मितिले सात दिन भित्र विद्वतीय पोर्टलमा विवरण आध्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
४३.	मा. श्री दामोदर पौडेल बैरागी	५	<u>उपदफा (२), (३) र (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) मितिले पछि “तीनदेखि छ” भन्ने शब्दहरू थपिएको छ । (३) को मितिले पछि "सातदेखि दश" भन्ने शब्दहरू थपिएको छ । (४) मितिले पछि "सातदेखि दश" भन्ने शब्दहरू थपिएको छ ।
४४.	मा. श्री दिपा शर्मा	५	<u>उपदफा (२), (३) र (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) मितिले पछि “तीनदेखि छ” भन्ने शब्दहरू थपिएको छ । (३) को मितिले पछि "सातदेखि दश" भन्ने शब्दहरू थपिएको छ । (४) मितिले पछि "सातदेखि दश" भन्ने शब्दहरू थपिएको छ ।
४५.	मा. श्री मनिष झा	५	झिक्ने र सो पश्चातको क्रम सङ्ख्या मिलाउने ।
४६.	मा. श्री लक्ष्मी तिवारी	५	हटाइन पर्ने
४७.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	५	हटाउनु पर्ने
४८.	मा. श्री महेश कुमार वतौला, मा. श्री अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. श्री नारायण प्रसाद आचार्य, मा. श्री चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	५	<u>खण्ड (घ) मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी देहायको व्यवस्था गर्ने:</u> (घ) स्थायी लेखा नम्बर लिई अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि कर दर्तामा जानुपर्ने ।

४९.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की, मा. श्री कान्तिका सेजुवाल	५	<u>खण्ड (घ) मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी देहायको व्यवस्था गर्ने:</u> (घ) स्थायी लेखा नम्बर लिई अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि कर दर्तामा जानुपर्ने ।
५०.	मा. श्री रघुजी पन्त	५	यस दफामा उल्लेखित सबै वाक्यांशहरू हटाएर दफा क्रम मिलाउने ।
५१.	मा. श्री प्रदीप पौडेल	५	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> उपदफा (२) मा प्रयुक्त भएको <u>विद्युतिय पोर्टलमा सूचीकरणको लागि</u> भन्ने शब्दहरू पछि “विद्युतीय माध्यम” भन्ने शब्दहरू थप गर्ने। <u>उपदफा (२) पछि देहाय बमोजिमको उपदफा (३) थप गरी त्यसपछिको उपदफाहरूको क्रम संख्या मिलाउने:</u> “उपदफा (१) र (२) बमोजिम विद्युतिय माध्यमबाट प्राप्त निवेदन उपरको कारवाही विभागले विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने छ र सो कारवाहीको क्रममा विभागलाई थप कागजात वा विवरण आवश्यक परेमा विभागले निवेदकसँग सोको माग समेत विद्युतिय माध्यमबाट नै गर्नेछ।”
५२.	मा. श्री शिशिर खनाल	५	खारेज गरिने
५३.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	६	<u>खण्ड (झ), (ञ) र (ढ) हटाउनु पर्ने</u> <u>उपदफा (२) थप गरी देहायको व्यवस्था राख्नु पर्ने:</u> (२) <u>विवरण खुलाउनु पर्ने:</u> यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि, विद्युतीय प्लेटफर्ममा अनलाइन वर्गीकृत व्यवसायहरूले (अनलाइन वर्गीकृत व्यापार) वस्तु र सेवाको सम्बन्धमा देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछ-: (क) वस्तु वा सेवाको नाम र चित्र,

			(ख) वस्तु वा सेवाको अन्तिम बिक्री मूल्य । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "अनलाइन वर्गीकृत व्यवसायी" (Online Classified Business) भन्नाले बिक्रेतालाई विद्युतीय माध्यम मार्फत आफ्नो (इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्म) सेवा वा वस्तुको लागि विज्ञापन सेवा दान गर्ने व्यवसाय सम्झनु पर्दछ ।
५४.	मा. श्री गगनकुमार थापा, मा. श्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, मा. श्री जीवन परियार, मा. श्री प्रतिमा गौतम, मा. श्री कुसुमदेवी थापा, मा. श्री सीता मिजार	६	दफा ६ मा रहेको "सम्बन्धमा" भन्ने शब्द पछि "वस्तु वा सेवाको प्रकृति अनुसार" भन्ने शब्दहरू थप्ने । खण्ड (ट) मा "फर्ता नहुने भए" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "फिर्ता हुने भए" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
५५.	मा. श्री रघुजी पन्त	६	खण्ड (त) पछि खण्ड (थ) थपेर निम्न वाक्यांशहरू उल्लेख गर्ने मध्यस्थ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले अनलाइन बिलिङ (Online Billing) गर्नुपर्नेछ ।
५६.	मा. श्री प्रदीप पौडेल	६	<u>दफा ६ पछि देहाय बमोजिम दफा ७ थप गरी त्यस पछिको दफाहरूको क्रम संख्या मिलाउने:</u> “७. सामाजिक संजालमार्फत विद्युतिय व्यापार: (१) कुनै बिक्रेताले नेपालमा सामाजिक संजालको मार्केट प्लेसमा आवद्ध भई वा छुट्टै अकाउन्ट स्थापना गरी विद्युतिय व्यापार गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) सामाजिक संजाल मार्फत विद्युतिय व्यापार गर्दा बिक्रेताले दफा ५ बमोजिम विद्युतिय प्लेटफर्म सरह सूचीकृत हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम सामाजिक संजाल मार्फत विद्युतिय व्यापार गर्ने बिक्रेताको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) प्रचलित कानून बमोजिम व्यवसाय दर्ता र स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाण पत्र नम्बर, बिक्रेताको नाम, थर, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर उपभोक्ताको गुनासो संकलन तथा यसको सम्बोधनको संयन्त्र, बिक्रेतासँग सम्पर्कको माध्यम सामाजिक संजालको अकाउन्टमा स्पष्टसँग उल्लेख

			गर्नु पर्नेछ। (ख) भौतिकरूपमा वस्तु वा सेवाको निरीक्षण गर्न सकिने स्थानको विवरण उल्लेख गर्ने । (ग) सामाजिक संजाल मार्फत विद्युतिय व्यापार गर्न खोलिएको अकाउन्ट मार्फत विद्युतिय व्यापार भन्दा अन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइनेछैन। (घ) जुन सामाजिक संजालको अकाउन्ट मार्फत विद्युतिय व्यापार गर्न गरिएको सोही अकाउन्टबाट मात्र क्रेता सँग मेसेजमार्फत कुरा गर्ने तर अकाउन्टमा उल्लेख भएको सम्पर्क नम्बरमार्फत बिक्रेता र क्रेता बिच मौखिक कुराकानी सकिनेछ।”
५७.	मा. श्री प्रेम सुवाल	७	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ‘गर्नुपर्नेछ’ पछि ‘यो माध्यममा विश्वव्यापार संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उदारीकरणका शर्तलाई स्वीकार गर्नुपर्ने छैन’ थप्नुपर्ने ।
५८.	मा. श्री प्रदीप पौडेल	७	<u>प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ को उपदफा (१) लाई हटाई देहाय बमोजिम राख्ने:</u> “ (१) यस ऐन बमोजिम कुनै बिक्रेताले वस्तु वा सेवाको मूल्य लिई क्रेतालाई उक्त वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्न मन्जुर गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम करार भएको मानिनेछ र त्यस्तो करार बमोजिम कुनै दायित्व सिर्जना भएकोमा करारको पक्षले त्यस्तो दायित्व बहन गर्नु पर्नेछ।”
५९.	मा. श्री शिशिर खनाल	८	<u>उपदफा (१) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ८. <u>विद्युतीय व्यापारको भुक्तानी:</u> (१) यस ऐन बमोजिम विद्युतीय व्यापार गर्दा वस्तु वा सेवाको निर्धारित मूल्य त्यस्तो वस्तु वा सेवा खरिद वा हस्तान्तरण हुनुअघि, पछि वा खरिद वा हस्तान्तरण हुँदाका बखत क्रेताले व्यवसायी वा ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम रकम भुक्तानी भएकोमा सोको अभिलेख राखी वस्तु वा सेवाको कर बिजक उपलब्ध गराउनु पर्ने

			छ ।
६०.	मा. श्री प्रेम सुवाल	८	उपदफा (४) को सट्टा 'विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न पाउने छैन' राख्नुपर्ने ।
६१.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	९	<u>उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिने छः</u> (२) यस ऐन अन्तर्गत कुनै व्यवसायीको बिक्री केन्द्र रहेको खण्डमा उपदफा (१) बमोजिम क्रेता वा निजको प्रतिनिधिले भौतिक रुपमा उपस्थित भई व्यवसायीको बिक्री केन्द्रबाट उक्त वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
६२.	मा. श्री विद्या भट्टराई	९	<u>उपदफा (२) र (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) भौतिक रुपमा उपस्थित भएपछि त्यसलाई डिजिटल कसरी मात्रै । (५) स्थान परिवर्तनका लागि क्रेताले सहमति फारम भर्नु पर्ने बनाउने ।
६३.	मा. श्री मनिष झा	९	<u>उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) थप्ने।</u> (६) उपदफा १, २, ३, र ४ बमोजिम वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण गरे पश्चात अनिवार्य रुपमा वस्तु वा सेवामा विवरण, मुल्य उल्लेख गरी क्रेतालाई रसिद दिने र व्यवसायीले पनि सो रसिदको अभिलेख राख्ने ।
६४.	मा. श्री प्रेम सुवाल	९	<u>उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६), (७) र (८) थप्नु पर्ने:</u> (६) सरकारले नेपालका सबै इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई विद्युतीय व्यापारसँग सम्बन्धित उपकरणहरूको उत्पादन र भूउपग्रहसमेत स्थापना गर्न आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धानको लागि पर्याप्त बजेट पठाउनेछ । (७) विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई विद्युतीय व्यापार माध्यममा संलग्न गराइनेछ । (८) सरकारले सिलिकन भ्याली वा आईटी पार्क वा आईटी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी विद्युतीय व्यापार

			माध्यमबारे अध्ययन र अनुसन्धान गराउनेछ ।’
६५.	मा. श्री विद्या भट्टराई	१०	<u>देहायको उपदफा (१) थपगरी दफाक्रम मिलाउने:</u> (१) "वस्तु वा सेवा" पछि 'प्रयोग नगरी १० दिन भित्र फिर्ता गर्नुपर्ने' भन्ने राख्ने किन भने कुनै वस्तु वा सेवा प्रयोग गरेर फिर्ता गरेमा व्यवसायीहरूले त्यस्ता वस्तु तथा सेवा अन्य कुनै क्रेतालाई बिक्री गर्न नसकिने हुनाले र समय सिमा नतोकिएमा जहिले पनि फिर्ता गर्ने हुनाले कुनै पनि सामान प्रयोग गर्ने समय सिमा नाघ्ने हुँदा व्यवसायीहरूलाई असहज हुने हुँदा समय सिमा तोक्नु पर्ने ।"
६६.	मा. श्री मनिष झा	१०	<u>उपदफा (१), (२) र (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) "निज व्यवसायीलाई" भन्ने शब्द पछि "१५ दिन भित्र" शब्द थप्ने। (२) "वस्तु वा सेवा" पछि दफा ७ बमोजिम भएको कारारमा उल्लेख भए सो शर्तहरू वा त्यस्तो करार नभएमा उपयुक्त र न्यायोचित शर्तहरू तोकी फर्ता लिनु पर्नेछ। (४) "कर सहितको रकम" को सट्टा रकमबाट delivery र अन्य शुल्कको ५०% शुल्क कट्टा गरी बाँकी आउने रकम" राख्ने।
६७.	मा. श्री लक्ष्मी तिवारी	१०	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "कसैले यस ऐन बमोजिम खरिद गरेको कुनै वस्तु वा सेवा दफा ६ बमोजिमको नभएमा र निजले प्रयोग नगरी उक्त वस्तु व्यवसायीलाई ७ दिन भित्र फिर्ता गर्न सक्नेछ।"
६८.	मा. नारायणी शर्मा	१०	"फिर्ता गर्न सक्ने छ"को पछाडि "औषधीजन्य वस्तुको हकमा डाक्टरको सिफारिस बिना विद्युतीय सेवा" भन्ने शब्द थप्ने ।
६९.	मा. श्री निशा डाँगी	१०	<u>उपदफा (१) र (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) कसैले यस ऐन बमोजिम खरिद गरेको कुनै वस्तु वा सेवा क्रेताले माग गरे बमोजिमको नभएमा निजले उक्त वस्तु व्यवसायीलाई ७ दिन भित्र फिर्ता गर्न सक्नेछ। (२) हटाइनुपर्ने

७०.	मा. श्री महेश कुमार वर्तौला, मा. श्री अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. श्री नारायण प्रसाद आचार्य, मा. श्री चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	१०	उपदफा (१) मा भएको व्यवस्थाको पछि “उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १४(१) अनुसार हुनेछ ।” भन्ने शब्दहरू थप्ने ।
७१.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की, मा. श्री कान्तिका सेजुवाल	१०	उपदफा (१) मा भएको व्यवस्थाको पछि “उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १४(१) अनुसार हुनेछ ।” भन्ने शब्दहरू थप्ने ।
७२.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	१०	उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छः “कसैले यस ऐन बमोजिम खरिद गरेको कुनै वस्तु वा सेवा व्यवसायीले दफा ६ अनुसार दिएको विवरण बमोजिम नभएमा त्रेताले त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्रयोग नगरी वा क्षति नपुर्‍याई व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न सक्नेछ ।”
७३.	मा. श्री रघुजी पन्त	१०	उपदफा (१) मा उल्लेखित “निजले” भन्ने शब्द पछि “१० दिनभित्र प्रयोग नगरी” भन्ने शब्दहरू थप गर्ने ।
७४.	मा. श्री शिशिर खनाल	१०	उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्नेः कसैले यस ऐन बमोजिम खरिद गरेको कुनै वस्तु वा सेवा त्रेताले माग गरे बमोजिमको नभएमा निजले उक्त वस्तु व्यवसायीलाई ७ दिन भित्र फिर्ता गर्न सक्नेछ ।
७५.	मा. श्री प्रेम सुवाल	१०	उपदफा (४) मा ‘त्रेतालाई’ पछि ‘तत्काल’ थप्नुपर्ने ।
७६.	मा. श्री प्रेम सुवाल	११	उपदफा (१) मा ‘सक्नेछ’ पछि थप्नुपर्नेः नेपालको उत्पादन ६० प्रतिशत विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्नुपर्ने र त्यस्तो संस्थालाई मात्र ४० प्रतिशत विदेशी उत्पादन आयात गर्न दिइनेछ । यो माध्यममा एउटै संस्थाको एकाधिकार हुन नदिन कारोबारको वार्षिक सीमा १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।
७७.	मा. श्री प्रदीप पौडेल	११	दफा ११ को उपदफा (१) पछि देहाय बमोजिम उपदफा (२) थप गर्ने र सो पछिको उप-दफाहरूको क्रम

			<u>संख्या मिलान गर्ने:</u> “(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विदेशबाट कुनै वस्तु वा सेवाको आयात गर्दा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम सीमा सम्म उक्त वस्तु वा सेवाको मुल्यको भुक्तानी नेपालको बैङ्किङ प्रणाली मार्फत नै गर्नु पर्नेछ।”
७८.	मा. श्री मनिष झा	११	उपदफा (२) "अग्रिम भुक्तानी पश्चात" को सट्टा "वस्तु वा सेवाको delivery पश्चात भुक्तानी गरी" शब्दहरू राख्ने।
७९.	मा. श्री विद्या भट्टराई	११	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "क्रेता र बिक्रेता बिचको सहमति पश्चात त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्नेछ भन्ने राख्ने ।"
८०.	मा. श्री लक्ष्मी तिवारी	११	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "व्यवसायीले नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा प्रचलित संघीय कानूनको अधीनमा रही आपसी सहमतिमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्नेछ।"
८१.	मा. श्री निशा डाँगी	११	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "व्यवसायीले नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा प्रचलित संघीय कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्नेछ।"
८२.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	११	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "व्यवसायीले नेपालभित्र संचालित विद्युतीय माध्यमद्वारा कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा प्रचलित संघीय कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्नेछ ।"
८३.	मा. श्री रघुजी पन्त	११	उपदफा (२) मा रहेको वाक्यांशबाट "अग्रिम भुक्तानी पश्चात" भन्ने शब्दहरू हटाउने ।
८४.	मा. श्री सोबिता गौतम	११	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			"व्यवसायीले नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा कुनै विदेशी व्यक्ति फर्म कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा प्रचलित संघीय कानूनको अधिनमा रही आपसी सम्झौताको आधारमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्नेछ । "
८५.	मा. श्री गगनकुमार थापा, मा. श्री बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. श्री जीवन परियार, मा. श्री प्रतिमा गौतम, मा. श्री कुसुमदेवी थापा, मा. श्री सीता मिजार	११	उपदफा(२) को सट्टा देहायको उपदफा(२) राख्ने: (२) व्यवसायीले नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा प्रचलित संघीय कानूनको अधिनमा रही त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्नेछ ।
८६.	मा. श्री शिशिर खनाल	११	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (२) व्यवसायीले नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा प्रचलित संघीय कानूनको अधिनमा रही त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्नेछ ।
८७.	मा. श्री लक्ष्मी तिवारी	१२	उपदफा (१) र (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (१) "वैयक्तिक विवरणको गोप्यता" भन्ने शब्द पछि देहाय थप गर्ने "प्रचलित कानून बमोजिम" (२) "संलग्न हुने क्रेता, व्यवसाय" भन्ने शब्द पछि देहाय थप गर्ने "मध्यस्थ"
८८.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	१२	उपदफा (१) र (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (१) "वैयक्तिक विवरणको गोप्यता" भन्ने शब्दपछि देहाय थप गर्ने "प्रचलित कानून बमोजिम" (२) "संलग्न हुने क्रेता, व्यवसाय" भन्ने शब्दपछि देहाय थप गर्ने "मध्यस्थ"
८९.	मा. डा. तिसिमा कार्की	१३	उपदफा (१) मा थप गरिएको: नेपालको कानूनले बन्देज लगाएको वस्तु वा सेवा विद्युतिय माध्यमबाट कारोबार गर्नु हुँदैन ।
९०.	मा. श्री प्रेम सुवाल	१३	उपदफा (१) मा 'हुँदैन' पछि 'देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कूल कर्जा प्रवाहको ५० प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योगलाई दिइनेछ' थप्नुपर्ने ।
९१.	मा. श्री शिशिर खनाल		परीच्छेद २ को दफा १३ पछाडि नयाँ दफा १४ थप गर्नु पर्ने:

			(१) मध्यस्थ व्यवसायी, लजिष्टिक कम्पनी वा ढुवानीकर्ताले आपूर्ति केन्द्र (फुलफिलमेन्ट सेन्टर) स्थापना गरी संचालन गर्न सक्ने छ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख गरे बमोजिम आपूर्ति केन्द्र (फुलफिलमेन्ट सेन्टर) संचालन गर्ने मध्यस्थ व्यवसायी, लजिष्टिक कम्पनी वा ढुवानीकर्ताले व्यवसायी वा बिक्रेताको तर्फबाट कर बिजक जारी गर्न सक्ने । ३) आपूर्ति केन्द्र स्थापना गर्दा स्थानीय निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने छ । ४) आपूर्ति केन्द्रमा भएको वस्तुहरुको अभिलेख केन्द्र सञ्चालकले राख्नु पर्ने छ । <u>१४ (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राख्ने:</u> "खरिद तथा बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको कारोबारको अभिलेख वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा कम्तिमा ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्ने" <u>खण्ड (ग) र (ङ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ग) बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेण्टी वा ग्यारेण्टी भएमा उल्लिखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेण्टी वा ग्यारेण्टीका शर्त पालना गर्न सहजीकरण गर्ने (ङ) विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत वस्तु वा सेवा बिक्रीको लागि राख्नुभन्दा अघि त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्रीको लागि उपलब्ध गराउने बिक्रेतालाई सहजरूपमा प्लेटफर्म प्रयोगका सर्तहरु उपलब्ध गराई, बिक्रेताले उल्लेखित सर्तहरु स्वीकारेको हुनु पर्ने छ ।
९२.	मा. श्री मनिष झा	१४	खण्ड (ख) "बढीमा ६ वर्षसम्म" को सट्टा "बढीमा ५ वर्षसम्म" राख्ने ।
९३.	मा. श्री विद्या भट्टराई	१४	<u>खण्ड (ख), (ग) र (घ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ख) अभिलेख राख्ने समय अवधि घटाउनुपर्ने ।

			(ग) वारेन्टि र जारेन्टिको शर्त मध्यस्थ व्यवसायीको भन्दा पनि निर्माण कम्पनिको जिम्मेवारि र दायित्व हो । र मध्यस्थ व्यवसायिले कम्पनि र क्रेता बिच सहजिकरण गर्ने जिम्मेवारि लिनुपर्नेछ भन्ने राखे । (घ) एउटै बर्गका वस्तु वा सेवालाई परिभाषित गरी सूचीकरण गरी घोषित गर्नुपर्ने भन्ने कायम गर्ने ।
९४.	मा. श्री लक्ष्मी तिवारी	१४	<u>खण्ड (ग) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेण्टी वा ग्यारेण्टी भएमा उल्लिखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेण्टी वा ग्यारेण्टीका शर्त पालना गर्न सहजीकरण गर्ने"
९५.	मा. श्री निशा डाँगी	१४	(ग) बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेण्टी वा ग्यारेण्टी भएमा उल्लिखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेण्टी वा ग्यारेण्टीका शर्त पालना गर्न सहजीकरण गर्ने
९६.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	१४	<u>खण्ड (ख) र (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) र (ग) राखे:</u> (ख) खरिद तथा बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको कारोबारको अभिलेख वस्तु वा सेवाको कारोबारको अभिलेख वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा कम्तिमा छ वर्षसम्म सुरक्षित राखे (ग) बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टि भएमा उल्लिखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टि भएमा उल्लिखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टिको शर्त पालना गर्न सहजीकरण गर्ने
९७.	मा. श्री प्रदीप पौडेल	१४	<u>खण्ड (ख), (ग) र (च) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> खण्ड (ख) मा प्रकृतिको आधारमा बढीमा भन्ने शब्दहरू पछि प्रयोग भएको "छ वर्षसम्म" भन्ने शब्दहरू हटाई "एक वर्षसम्म" भन्ने शब्दहरू राखे । खण्ड (ग) हटाई सो पछिको खण्डहरूको क्रम संख्या मिलान गर्ने । <u>खण्ड (च) हटाई देहाय बमोजिम खण्ड (च) राखे:</u> (च) "आफु मार्फत बिक्री भएको कुनै वस्तु वा सेवा करारको शर्त बमोजिम नभई क्रेताले प्रचलित कानुन बमोजिम फिर्ता गरेमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि क्रेता र बिक्रेता बिच सम्पर्क गर्न सहजीकरण गर्ने ।"

९८.	मा. श्री रघुजी पन्त	१४	<u>खण्ड (ग) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ग) मा उल्लेखित वाक्यांशमा रहेको अन्तिमको "गर्ने" भन्ने शब्द हटाई सो को सट्टा "गर्न सहजीकरण गर्ने" भन्ने शब्दहरू राख्ने <u>खण्ड (च) पछि देहायको खण्ड (छ) र (ज) थप गर्ने:</u> (छ) मध्यस्थ व्यवसायीले आफ्नो प्लेटफर्मबाट भएको कारोबारका विवरणहरू सम्बन्धित बिक्रेताको प्यान नम्बर सहित मासिक बिक्री वितरण मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्ने भन्ने वाक्य उल्लेख गर्ने । (ज) एक पटक मध्यस्थ व्यवसायको विद्युतीय प्लेटफर्ममा दर्ता भएको बिक्रेतालाई सूचीबाट मनासिव कारण बिना हटाउन पाइने छैन भन्ने वाक्य पनि थप गर्ने ।
९९.	मा. श्री गगनकुमार थापा, मा. श्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, मा. श्री जीवन परियार, मा. श्री प्रतिमा गौतम, मा. श्री कुसुमदेवी थापा, मा. श्री सीता मिजार	१४	<u>खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राख्ने:</u> बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेण्टी वा ग्यारेण्टी भएमा उल्लिखित अवधि सम्म त्यस्तो वारेण्टी वा ग्यारेण्टीको शर्त पालना गर्न सहजीकरण गर्ने,
१००.	मा. श्री महेश कुमार बर्तौला, मा. श्री अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. श्री नारायण प्रसाद आचार्य, मा. श्री चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	१४	<u>खण्ड (च) पछि देहायको खण्डहरू थपी क्रम मिलाउने:</u> (छ) मध्यस्थ व्यवसायीले सेवा प्रवाह गर्दा कुनै पनि प्रकारको स्टोर, गोदाम, फुलफिलमेण्ट सेन्टर जस्ता कुनै पनि प्रकारका पुर्ति केन्द्रहरू राख्न नहुने । (ज) मध्यस्थ व्यवसायीले आफ्नो प्लेटफर्ममा सूचीकृत भएको बिक्रेतालाई मनासिव कारण बिना हटाउन नहुने । (झ) अनलाईन प्रणाली मार्फत विल विज्ञक जारी गर्नुपर्ने । (ञ) मध्यस्थ व्यवसायीले बिक्रेताबाट कमिशन वा सेवा शुल्क लिँदा १० प्रतिशत भन्दा नबढ्नेगरी लिनुपर्ने ।
१०१.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की, मा. श्री कान्तिका सेजुवाल	१४	<u>खण्ड (च) पछि देहायको खण्डहरू थपी क्रम मिलाउने:</u> (छ) मध्यस्थ व्यवसायीले सेवा प्रवाह गर्दा कुनै पनि प्रकारको स्टोर, गोदाम, फुलफिलमेण्ट सेन्टर जस्ता कुनै पनि प्रकारका पुर्ति केन्द्रहरू राख्न नहुने ।

			(ज) मध्यस्थ व्यवसायीले आफ्नो प्लेटफर्ममा सूचीकृत भएको बिक्रेतालाई मनासिव कारण बिना हटाउन नहुने । (झ) अनलाईन प्रणाली मार्फत बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने । (ञ) "कुनै एक बिक्रेताको वस्तु तथा सेवा मासिक वा वार्षिक मध्यस्थ व्यवसायीको प्लेटफर्मको कारोबारको १०% भन्दा बढी कारोबार गर्न नहुने ।" (ट) "प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मध्यस्थ व्यवसायमा संलग्न कुनै पनि सेयर होल्डर वा उच्च व्यवस्थापन संलग्न भएको बिक्रेताको फर्मको वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्न नहुने" राख्ने
१०२.	मा. डा. तोसिमा कार्की	१४	<u>खण्ड (च) पछि देहायको खण्ड (छ) थप गरिएको:</u> (छ) भण्डारण केन्द्रबाट ग्राहकको माग बाहेक अन्य कारोबार गर्न नहुने ।
१०३.	मा. श्री गगनकुमार थापा, मा. श्री बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. श्री जीवन परियार, मा. श्री प्रतिमा गौतम, मा. श्री कुसुमदेवी थापा, मा. श्री सीता मिजार	१५	खण्ड (ग) मा रहेका "सेवाको छद्म उपभोक्ता भई आफूलाई प्रस्तुत गर्न वा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "सेवाको आफै वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई छद्म उपभोक्ताको रूपमा प्रस्तुत गरी" भन्ने शब्दहरू राख्ने । <u>खण्ड (ज) पछि देहायको खण्ड (झ) थप गर्ने:</u> "(झ) काबुबाहिरको परिस्थिति परेको अवस्थामा बाहेक बिक्री गरेको वस्तु वा सेवा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिलो नहुने गरी हस्तान्तरण गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने,"
१०४.	मा. श्री मनिष झा	१५	खण्ड (ड)"निश्चित अवधिसम्म" को सट्टा "बढीमा ५ वर्षसम्म" राख्ने ।
१०५.	मा. श्री विद्या भट्टराई	१५	खण्ड (ड), (छ) र (ज) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (ड) निश्चित अवधिलाई न्युनतम समय तोक्नुपर्ने । (छ) काबु बाहिरको परिस्थिति भनेको के हो स्पष्ट पार्नुपर्ने । (ज) अघोषित रूपमा भन्ने शब्द हटाउने
१०६.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	१५	<u>खण्ड (ज) को सट्टा देहायको खण्ड (ज) राख्ने:</u> "बिक्री गरेको कुनै वस्तु वा सेवाको आधिकारिकताको सम्बन्धमा घोषित रूपमा कुनै प्रतिवद्धता जनाएकोमा सो सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठी कुनै दायित्व व्यहोर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो दायित्व व्यहोर्नु पर्ने ।"

१०७.	मा. श्री महेश कुमार वतौला, मा. श्री अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. श्री नारायण प्रसाद आचार्य, मा. श्री चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	१५	खण्ड (ज) पछि देहायको खण्ड (झ) थप्ने: (झ) अनलाईन प्रणाली मार्फत विल विजक जारी गर्नुपर्ने ।
१०८.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की, मा. श्री कान्तिका सेजुवाल	१५	खण्ड (ज) पछि देहायको खण्ड (झ) थप्ने: (झ) अनलाईन प्रणाली मार्फत विल विजक जारी गर्नुपर्ने ।
१०९.	मा. श्री मनिष झा	१६	खण्ड (क)“ व्यवसायीसँग लिखित रूपमा” को सट्टा “व्यवसायीसँग लिखित वा मौखिक रूपमा ”राख्ने वा खण्ड (क) झिकी त्यस पश्चातको क्रम सङ्ख्या मिलाउने।
११०.	मा. श्री विद्या भट्टराई	१६	खण्ड (क) र (च) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (क) डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा शर्तनामा गराउन सकिनेछ भन्ने राख्ने । (च) काबु बाहिरको परिस्थिति भनेको के हो स्पष्ट पार्नुपर्ने ।
१११.	मा. श्री लक्ष्मी तिवारी	१६	खण्ड (क) को सट्टा देहायको उपदफा (क) राख्ने: "विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनु अघि त्यस्तो व्यवसायीसँग लिखित वा डिजिटल करार गर्नुपर्ने"
११२.	मा. श्री निशा डाँगी	१६	खण्ड (क) को सट्टा देहायको उपदफा (क) राख्ने: "विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनु अघि त्यस्तो व्यवसायीसँग करार गर्नुपर्ने"
११३.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	१६	खण्ड (क) को सट्टा देहायको उपदफा (क) राख्ने: "विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनु अघि त्यस्तो व्यवसायीसँग करार गर्नुपर्ने"
११४.	मा. श्री रघुजी पन्त	१६	खण्ड (क) मा उल्लेखित वाक्यांशबाट "लिखित रूपमा" भन्ने दुई शब्द हटाउने ।
११५.	मा. श्री प्रदीप पौडेल	१६	खण्ड (क) र (ख) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:

			(क) व्यावसायीसँग भन्ने शब्द पछि प्रयोग भएको लिखित रूपमा भन्ने शब्द हटाई “विद्युतीय माध्यमबाट” भन्ने शब्द राख्ने । (ख) व्यवसायीलाई भन्ने शब्दहरू पछि “विद्युतीय माध्यमबाट” भन्ने शब्दहरू थप गर्ने ।
११६.	मा. श्री गगनकुमार थापा, मा. श्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, मा. श्री जीवन परियार, मा. श्री प्रतिमा गौतम, मा. श्री कुसुमदेवी थापा, मा. श्री सीता मिजार	१६	<u>खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राख्ने:</u> (क) विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनु अघि त्यस्तो व्यवसायीसँग लिखित वा विद्युतीय करार गर्नु पर्ने, खण्ड (ड) मा रहेका "सेवाको छद्म उपभोक्ता भई आफूलाई प्रस्तुत गर्न वा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "सेवाको आफै वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई छद्म उपभोक्ताको रूपमा प्रस्तुत गरी" भन्ने शब्दहरू राख्ने । <u>खण्ड (च) पछि देहायको खण्ड (छ) थप गर्ने:</u> "(छ) काबुबाहिरको परिस्थिति परेको अवस्थामा बाहेक बिक्री गरेको वस्तु वा सेवा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिलो नहुने गरी हस्तान्तरण गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने,"
११७.	मा. श्री महेश कुमार वतौला, मा. श्री अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. श्री नारायण प्रसाद आचार्य, मा. श्री चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	१६	<u>दफा १५ पछि दफा १६ थप गरी वर्गीकृत व्यवसायीको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने र क्रम मिलाउने:-</u> १६. <u>वर्गीकृत व्यवसायीको दायित्व:</u> प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका दायित्वका अतिरिक्त वर्गीकृत व्यवसायीको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) आफ्ना प्लेटफर्ममा सूचीकृत भएका बिक्रेताका विवरणहरू लिनुपर्ने । (ख) बिक्रेतालाई विद्युतीय प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँदा लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट करार गर्नु पर्ने । (ग) बिक्रेताको अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने । (घ) सबै प्रकारका आम्दानीको विल विजक जारी गर्नु पर्ने ।
११८.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की, मा. श्री कान्तिका सेजुवाल	१६	<u>दफा १५ पछि दफा १६ थप गरी वर्गीकृत व्यवसायीको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने र क्रम मिलाउने:-</u> १६. <u>वर्गीकृत व्यवसायीको दायित्व:</u> प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका दायित्वका अतिरिक्त

			बर्गीकृत व्यवसायीको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) आफ्ना प्लेटफर्ममा सूचीकृत भएका विक्रेताका विवरणहरु लिनु पर्ने । (१) विक्रेतालाई विद्युतीय प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु पर्ने र लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट करार गर्नु पर्ने । (२) विक्रेताको विवरण र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य लिनुपर्ने । (३) सबै प्रकारका आम्दानीमा विल विजक जारी गर्नु पर्ने । (४) तोकिएको भन्दा अन्य कारोबार गर्न नहुने ।
११९.	मा. श्री सोबिता गौतम	१६	१६. विक्रेताको दायित्व: प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएको दायित्वका अतिरिक्त विक्रेताको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः (१) मध्यस्त व्यवसायी सँगको कारोबार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएको दायित्वको अतिरिक्त विक्रेताले मध्यस्त व्यवसायीसँग गर्ने कारोबारमा देहाय बमोजिमको दायित्व हुनेछ । (क) विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनु अगाडि त्यस्तो व्यवसायिकसँग लिखित रूपमा करार गर्नुपर्ने, (ख) प्रचलित कानून बमोजिम व्यवसाय दर्ता भएको प्रमाण कागजात निजको नाम थर ठेगाना उपभोक्ताको गुनासो संकलन तथा त्यसको सम्बोधन गर्ने संयन्त्र वस्तु वा सेवा सट्टापट्टा वा फिर्ता वा रकम फिर्ता सम्बन्धी विवरण, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको विवरण म त्यस्तो व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने (ग) विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट बिक्री गर्ने प्रत्येक वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा दफा ६ बमोजिमका विवरण मध्यस्त व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने (घ) विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि मध्यस्त व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँदा वा अन्य कुनै अवस्थामा कुनै किसिमको अनुचित व्यापारिक कारोबारमा संलग्न अन्य कुनै अवस्थामा कुनै किसिमको अनुचित व्यापारिक कारोबारमा संलग्न हुन नहुने (ङ) विक्रेता आफैले मध्यस्थ व्यवसायीलाई बिक्रीको लागि उपलब्ध गराएको वस्तु वा सेवाको छद्म उपभोक्ता भई आफूलाई प्रस्तुत गर्न वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा समीक्षा वा मूल्याङ्कन गर्न नहुने (च) विक्रेताले मध्यस्थ व्यवसायको माध्यमबाट बिक्रीको लागि उपलब्ध गराएको वस्तु वा सेवा प्रदर्शनीमा राखिए बमोजिम वा आपसी मन्जुरी बमोजिम नभएको, पूर्व निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरेको, विशेष खालका कारोबारमा

			बाहेक, प्रयोग भइसकेको वस्तु हस्तान्तरण गरेमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण भएको वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा त्रुटिपूर्ण भएमा बिक्री भएको वा हुने मन्जुरी गरेको त्यस्तो वस्तु फिर्ता लिन वा वा सेवा रद्द वा बन्द गर्न तथा त्यस्तो वस्तु वा सेवा बापत गरेको भुक्तानी सम्बन्धित क्रेतालाई फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्न नहुने । तर काबु बाहिरको परिस्थिति परि वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरणमा ढिलो भएको हकमा यो खण्डको व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) क्रेतासँग कारोबार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएको दायित्वको अतिरिक्त बिक्रेताले क्रेतासँग गर्ने प्रत्यक्ष कारोबारमा देहाय बमोजिमको दायित्व हुनेछ । (क) विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि बिक्रेताले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनु अघि क्रेतासँग लिखित रूपमा करार गर्नुपर्नेछ । यस उपदफाको प्रयोजनको लागि, बिक्रेताले मानक करारको प्रयोग गर्न सक्नेछ (standard form of contract) (ख) प्रचलित कानून बमोजिम व्यवसाय दर्ता भएको प्रमाण, कागजात, उपभोक्ताको गुनासो संकलन तथा त्यसको सम्बोधन गर्ने संयन्त्र, वस्तु वा सेवा सट्टापट्टा वा फिर्ता वा रकम फिर्ता सम्बन्धी विवरण, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको विवरण र दफा ६ बमोजिमका विवरण, बिक्रेताले क्रेताको जानकारीको लागि आफ्नो विद्युतीय प्लेटफर्ममा राख्नुपर्ने (ग) <u>गुणस्तर आश्वासन:</u> बिक्रेताले प्रदान गरेको वस्तु वा सेवाहरूको गुणस्तर, सम्झौतामा सहमत भएको मापदण्डहरू अनुरूप हुनेछ । (घ) <u>समयसीमा भित्र डेलिभरी:</u> बिक्रेताले, सामान वा सेवाहरू खरिदकर्तालाई तोकिएको समयसीमा भित्र डेलिभरी गर्नुपर्छ । (ङ) <u>अन्य दायित्व:</u> १. बिक्रेताले त्यस्तो वस्तु वा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण, विशिष्टताहरू, र कुनै पनि लागू नियम र सर्तहरू सहित स्पष्ट र सही जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ । २. बिक्रेताले सामान वा सेवाहरूको सम्बन्धमा खरिदकर्ताले उठाएका कुनै पनि प्रश्न वा चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।
--	--	--	---

			३. विक्रेताले सामान वा सेवाहरूको बिक्री र डेलिभरीसँग सम्बन्धित अन्य कानून, नियमहरू र मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्छ । ४. विक्रेताले सम्झौताका सर्तहरू अनुसार मर्मत, मर्मत, वा फिर्ता सहित बिक्री पछिको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । ५. विक्रेताले लेनदेनको क्रममा खरिदकर्ताले प्रदान गरेको कुनै पनि संवेदनशील जानकारीको गोपनीयता कायम गर्नुपर्छ । ६. बिक्रेता र खरिदकर्ता बीच उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रको विकाश गर्न सकिनेछ ।
१२०.	मा. श्री शिशिर खनाल	१६	<u>खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राख्ने:</u> "विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा सूचीकृत गराउनु अघि प्लेटफार्म प्रयोगका सर्तहरू स्वीकारेको हुनु पर्ने छ ।" <u>खण्ड (ख) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ख) प्रचलित कानून बमोजिम व्यवसाय दर्ता भएको प्रमाणपत्र, वा बिक्रेताको नामथर, ठेगाना खुलेको विवरण, उपभोक्ताको गुनासो सङ्कलन तथा त्यसको सम्बोधन गर्ने संयन्त्र, वस्तु वा सेवा सट्टापट्टा वा फिर्ता वा रकम फिर्ता सम्बन्धी विवरण, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको विवरण मध्यस्थ व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने,
१२१.	मा. श्री शिशिर खनाल	१८	<u>उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) थप गर्नु पर्ने:</u> (४) उपदफा (२) बमोजिम वस्तुको ढुवानी गर्दा वा ढुवानी सेवाको प्रयोग गर्ने करार गरेमा सजिलैसँग टुटफुट हुन सक्ने तथा ढुवानीको समयमा बिग्रन सक्ने वस्तु भए त्यस्तो वस्तुको सुरक्षाको लागि आवश्यक प्याकेजिङ र फुट्न तथा बिग्रिन सक्ने संकेत राख्नुपर्ने ।
१२२.	मा. श्री विद्या भट्टराई	१९	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			प्रचलित कानून बमोजिम भन्ने अस्पष्ट भएकोले यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने ।
१२३.	मा. श्री प्रदीप पौडेल	२०	दफा २० हटाई त्यस पछिको दफाहरूको क्रम संख्या मिलाउने।
१२४.	मा. श्री मनिष झा	२१	खण्ड (ख) झिकी त्यस पश्चातको क्रम सङ्ख्या मिलाउने।
१२५.	मा. श्री माधव सापकोटा	२१	"विद्युतीय व्यापारमा आकर्षण र उद्यमशीलतामा प्रोत्साहनको तुलनामा कसुर, सजाय र जरिवानाको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक" <u>देहायको व्यवस्था विधेयकमा थप गर्नु पर्ने:</u> "विश्व बजारमा प्रचलित विद्युतीय व्यापारका थप तौर तरिकाको पहिचान र सम्बोधन हुन आवश्यक ।"
१२६.	मा. श्री विद्या भट्टराई	२१	"कसुर तथा सजाय मात्र नभनी स्पष्टिकरण दिने मौका दिनुपर्नेछ । कुनैपनि कसुर मान्नु भन्दा पहिला व्यवसायको आम्दानी, आम्दानीको दर, नाफाको अवस्था र स्थापना अवधि अनुसार मात्र कसुर निर्धारण गर्नुपर्दछ" <u>खण्ड (क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) स्टार्टअप व्यवसायिको हकमा प्रोत्साहन गर्ने गरी यो बुँदा सच्याउनुपर्ने ।
१२७.	मा. श्री शिशिर खनाल	२१	खण्ड (ख) हटाइएको
१२८.	मा. श्री गगनकुमार थापा, मा. श्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, मा. श्री जीवन परियार, मा. श्री प्रतिमा गौतम, मा. श्री कुसुमदेवी थापा, मा. श्री सीता मिजार	२१	<u>खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राख्ने:</u> "(घ) दफा १४ को खण्ड (क), (ख) र (ङ); दफा १५ को खण्ड (क), (ख), (ङ) र (च) तथा दफा १६ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उल्लङ्घन हुने कुनै काम गरेमा," <u>खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (ङ) थप्ने:</u> "(ङ) दफा १४ को खण्ड (ग), (घ) र (च); दफा १५ को खण्ड (ग), (घ), (छ), (ज) र (झ) तथा दफा १६ को खण्ड (ङ), (च) र (छ)

			बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उल्लङ्घन हुने कुनै काम गरेमा,"
१२९.	मा. श्री दामोदर पौडेल बैरागी	२२	<u>उपदफा (१) र (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) निरीक्षण अधिकृतले पछि “पहिलो पटक चेतावनी सहित दस हजार र त्यसपछि दस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म” भन्ने शब्दहरू थपि मिलाइएको छ । (२) को मितिले पछि "सातदेखि पन्ध्र दिनभित्र" भन्ने शब्दहरू थपि मिलाइएको छ ।
१३०.	मा. श्री दिपा शर्मा	२२	<u>उपदफा (१) र (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) निरीक्षण अधिकृतले पछि “पहिलो पटक चेतावनी सहित दस हजार र त्यसपछि दस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म” भन्ने शब्दहरू थपि मिलाइएको छ । (२) को मितिले पछि "सातदेखि पन्ध्र दिनभित्र" भन्ने शब्दहरू थपि मिलाइएको छ ।
१३१.	मा. श्री विद्या भट्टराई	२२	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "जरिवाना तोक्नुभन्दा पहिला व्यवसायिलाइ कम्तिमा १५ दिनको समय दिएर सबै प्रक्रिया पुरा गर्न चेतावनी दिने र त्यसपछि पनि पुरा नभएमा मात्र कसुरदार ठहरिएको मानिनेछ । तर दफा २१ को (क) लाइ आधार मानेर मात्र कसुरको निर्धारण गर्नुपर्नेछ । र जरिवाना रकम पनि व्यवसायीको प्रकृति खुलाएर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । भन्ने राखे ।"
१३२.	मा. श्री गगनकुमार थापा, मा. श्री बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. श्री जीवन परियार, मा. श्री प्रतिमा गौतम, मा. श्री कुसुमदेवी थापा, मा. श्री सीता मिजार	२२	<u>दफा २२ मा उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्ने:</u> "(१) दफा २१ को खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) बमोजिमको कसूर गरेमा निरीक्षण अधिकृतले कसूरको मात्रा हेरी बीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । "
१३३.	मा. श्री मनिष झा	२२	<u>उपदफा (१), (२), (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			(१)“ खण्ड (क), (ख) र (ग) को “सट्टा खण्ड (क) र (ग)” मात्र राखे। (२) “७ दिनभित्र” को सट्टा “२१ दिन भित्र” राखे। (३) “र त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ” भन्ने शब्द हटाउने। <u>उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) थप्ने।</u> (४) उपदफा ३ बमोजिम गरिएको महानिर्देशकको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा निर्णय भएको ३५ दिन भित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
१३४.	मा. श्री शिशिर खनाल	२२	<u>उपदफा (१) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) दफा २१ को खण्ड (क) (ग) र (घ) बमोजिमको कसूर गरेमा निरीक्षण अधिकृतले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। <u>उपदफा (३) मा “निर्णय गर्नु पर्नेछ” पछि देहायको व्यवस्था थप गर्ने:</u> “र त्यस्तो निर्णय उपर चित्त नबुझे पक्षले निर्णय भएको १५ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।”
१३५.	मा. श्री लक्ष्मी तिवारी	२२	<u>दफा २२ (३) मा “निर्णय गर्नु पर्नेछ” पछि देहायको व्यवस्था थप गर्ने:</u> “र त्यस्तो निर्णय उपर चित्त नबुझे पक्षले निर्णय भएको ३० दिन भित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।”
१३६.	मा. श्री निशा डाँगी	२२	<u>दफा २२ (३) मा “निर्णय गर्नु पर्नेछ” पछि देहायको व्यवस्था थप गर्ने:</u> “र त्यस्तो निर्णय उपर चित्त नबुझे पक्षले निर्णय भएको १५ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।”
१३७.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	२२	<u>दफा २२ (३) मा “निर्णय गर्नु पर्नेछ” पछि देहायको व्यवस्था थप गर्ने:</u> “र त्यस्तो निर्णय उपर चित्त नबुझे पक्षले निर्णय भएको १५ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।”
१३८.	मा. श्री दामोदर पौडेल बैरागी	२३	कसुर गर्नेलाई पछिका शब्दहरू हटाई यस प्रकार शब्दहरू थपिएको छ । “पहिलो पटक चेतावनी सहित तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र त्यसपछि पनि सोही प्रकृतिको कसुर गरेमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख

			देखि सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
१३९.	मा. श्री दिपा शर्मा	२३	कसुर गर्नेलाई पछिका शब्दहरू हटाई यस प्रकार शब्दहरू थपिएको छ । “पहिलो पटक चेतावनी सहित तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र त्यसपछि पनि सोही प्रकृतिको कसुर गरेमा दुई वर्षदेखि तिन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख देखि सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
१४०.	मा. श्री मनिष झा	२३	यस दफामा कैद सजाय नराखी जरिवाना र क्षतिपुर्ती मात्र राखे ।
१४१.	मा. श्री विद्या भट्टराई	२३	"राजश्व चुहावट गरेमा मात्र कैद सजाय हुनेछ भन्ने राखे । र जरिवाना रकम पनि व्यवसायको प्रकृति हेरेर मात्र निर्धारण गर्ने । न्युनतम जरिवाना रकम अत्याधिक धेरै भएकोले त्यसलाई घटाउनुपर्ने ।"
१४२.	मा. श्री लक्ष्मी तिवारी	२३	सजाय: दफा २१ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई एक लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र पिडितलाई क्षतिपुर्ति वापतको रकम समेत तिर्नुपर्नेछ ।
१४३.	मा. श्री निशा डाँगी	२३	सजाय: दफा २१ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई तीन लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र पिडितलाई क्षतिपुर्ति वापतको रकम समेत तिर्नुपर्नेछ
१४४.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री अंसिम शाह	२३	दफा २१ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई दश हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
१४५.	मा. डा. तोसिमा कार्की	२३	दफा २१ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
१४६.	मा. श्री रघुजी पन्त	२३	यस दफाको वाक्यांशमा रहेको "दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि" भन्ने शब्दहरू हटाई ती शब्दहरूको ठाउँमा "दश हजारदेखि" भन्ने शब्दहरू थप गर्ने ।
१४७.	मा. श्री प्रदीप पौडेल	२३	<u>दफा २३ हटाई देहाय बमोजिम राखे:</u> (१) दफा २१ को खण्ड (घ) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक नसहित दिई कसुरको गम्भीरताका आधारमा पन्ध्र हजार देखि तिस हजार सम्म जरिवाना भराई दश दिन विद्युतिय व्यापार गर्न रोक लगाईने छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर दोश्रो पटक गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्ष देखि दुई वर्ष सम्मको कैद वा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।”

१४८.	मा. श्री गगनकुमार थापा, मा. श्री बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. श्री जीवन परियार, मा. श्री प्रतिमा गौतम, मा. श्री कुसुमदेवी थापा, मा. श्री सीता मिजार	२३	दफा २३ को सट्टा देहायको दफा २३ राख्ने: "२३. सजाय: दफा २१ को खण्ड (ड) बमोजिमको कसूर गरे वा गराएमा कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।"
१४९.	मा. श्री सोबिता गौतम	२३	सजाय: दफा २१ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई तीन लाख देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र पिडितलाई क्षतिपुर्ति वापतको रकम समेत तिर्नुपर्नेछ ।
१५०.	मा. श्री शिशिर खनाल	२३	हटाउनु पर्ने
१५१.	मा. श्री विद्या भट्टराई	२४	"निरिक्षण अधिकृतको स्वविवेकिय अधिकारलाई प्रयोग गर्न पाइने छैन, प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने किटान हुनुपर्दछ । यसका लागि व्यवसायको प्रकृतिलाई वर्गीकृत गरी निश्चित मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा मात्र मुद्दाको अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने । र यस्ता अनुसन्धानको सुनुवाई उपभोक्ता अदालतमा मात्र हुनेछ भन्ने राख्ने ।"
१५२.	मा. श्री शिशिर खनाल	२४	हटाउनु पर्ने
१५३.	मा. डा. तोसिमा कार्की	२५	यो दफा हटाउने
१५४.	मा. श्री शिशिर खनाल	२५	हटाउनु पर्ने
१५५.	मा. श्री विद्या भट्टराई	२७	उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (३) निर्देशन कस्ले दिने भन्ने एकद्वार प्रणाली स्पष्ट गरी लागु गर्नुपर्ने ।
१५६.	मा. श्री प्रेम सुवाल	२७	उपदफा (७) पछि देहायको उपदफा (८) थप्नुपर्ने । '(८) बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सरकारी स्वामित्वमा मात्र सञ्चालन गराई विद्युतीय व्यापार माध्यमलाई नियमन गरिनेछ ।'

१५७.	मा. श्री लक्ष्मी तिवारी	२८	उपदफा (२) मा देहायको व्यवस्था हटाई खण्डक्रम मिलाउने: उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा नाम गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइने
१५८.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	२८	उपदफा (२) मा देहायको व्यवस्था हटाई खण्डक्रम मिलाउने: उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा नाम गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था
१५९.	मा. श्री विद्या भट्टराई	२८	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) गुनासोलाई उजुरीका रुपमा नलिई पृष्ठपोषणका रुपमा लिएर व्यवसायीहरूले सुधार गर्नुपर्नेछ ।
१६०.	मा. नारायणी शर्मा	२९	"सो सम्बन्धी व्यवस्थाको" पछाडि "रेकड राखी" भन्ने शब्द थप गर्नु पर्ने ।
१६१.	मा. श्री विद्या भट्टराई	२९	निकाय स्पष्ट खुलाउनुपर्ने ।
१६२.	मा. श्री विद्या भट्टराई	३०	निकाय स्पष्ट खुलाउनुपर्ने ।
१६३.	मा. श्री विद्या भट्टराई	३२	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) निर्देशन कस्ले दिने भन्ने एकद्वार प्रणाली स्पष्ट गरी लागु गर्नुपर्ने ।
१६४.	मा. श्री विद्या भट्टराई	३३	<u>उपदफा (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (५) गुनासो सुन्ने जिम्मेवार व्यक्ति वा इकाइले क्रेता वा उपभोक्ताको गुनासो सुन्नुपर्नेछ । २ गुनासोका आधारमा १५ दिन भित्र सम्बन्धित क्रेता वा बिक्रेतालाई गुनासो व्यवस्थापन गरी उचित समाधान दिनुपर्नेछ ।
१६५.	मा. श्री लक्ष्मी तिवारी	३३	उपदफा (६) को सट्टा देहायको व्यवस्था राख्ने : व्यवसायीले यस दफा बमोजिम गुनासो व्यवस्थापनको लागि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित संयन्त्र (अनलाईन रिट्रेसल मेकानिज्म) को विकास गरी लागू गर्न सक्नेछन् ।
१६६.	मा. श्री गणेश पराजुली, मा. श्री असिम शाह	३३	उपदफा (६) को सट्टा देहायको व्यवस्था राख्ने : व्यवसायीले यस दफा बमोजिम गुनासो व्यवस्थापनको लागि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित संयन्त्र (अनलाईन रिट्रेसल मेकानिज्म) को विकास गरी लागू गर्न सक्नेछन् ।
१६७.	मा. श्री गगनकुमार थापा, मा. श्री बट्टीप्रसाद पाण्डे, मा. श्री जीवन परियार, मा. श्री प्रतिमा गौतम, मा. श्री कुसुमदेवी थापा, मा. श्री	३३	<u>उपदफा (६) को सट्टा देहायको उपदफा (६) राख्ने:</u> (६) व्यवसायीले यस दफा बमोजिम गुनासो व्यवस्थापनको लागि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित संयन्त्र (अनलाईन रिट्रेसल मेकानिज्म) को विकास गरी लागू गर्न सक्नेछन् ।

	सीता मिजार		
१६८.	मा. श्री सोबिता गौतम	३३	<u>उपदफा (६) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> व्यवसायीले यस दफा बमोजिम गुनासो व्यवस्थापनको लागि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित संयन्त्र (अनलाईन रिड्रेसल मेकानिजम) को विकास गरी लागू गर्न सक्नेछन् । सो संयन्त्र, सम्बन्धित व्यवसायको विद्युतीय प्लेटफर्ममा समावेश गर्न सकिनेछ ।
१६९.	मा. श्री प्रेम सुवाल	३३	<u>उपदफा (६) पछि देहायको उपदफा (७) थप्नुपर्ने:</u> ‘(७) विद्युतीय व्यापार माध्यममा ह्याकिड र क्रयाकिड हुन नदिन सम्बन्धित सबैलाई इमानदार बनाई सांस्कृतिकस्तर माथि उठाइनेछ ।’
१७०.	मा. श्री सोबिता गौतम	३४	<u>व्यवसायी आफैले गरेको मानिने:</u> यस ऐन बमोजिम व्यवसायीको तर्फबाट निजको कर्मचारी वा कामदारले विद्युतीय व्यापार गरेकोमा त्यस्तो व्यापार व्यवसायी आफैले गरेको मानिनेछ ।
१७१.	मा. श्री विद्या भट्टराई	३५	छुटको व्यवस्थामा स्टार्टअप शुरू गरेका साना व्यवसायी तथा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१७२.	मा. श्री महेश कुमार वतौला, मा. श्री अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. श्री नारायण प्रसाद आचार्य, मा. श्री चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	३५	<u>छुट, सुविधा र सहूलियत दिन सक्ने:</u> सम्बन्धी व्यवस्थामा “सीमा भन्दा बढी कारोबार गर्ने” भन्ने शब्दको सट्टामा “सीमा भन्दा बढी मात्रामा स्वदेशी उत्पादन बिक्री गर्ने र नवप्रवर्द्धन” भन्ने शब्दहरू राख्ने ।

१७३.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की, मा. श्री कान्तिका सेजुवाल	३५	दफा ३५ को छुट, सुविधा र सहूलियत दिन सक्ने: सम्बन्धी व्यवस्थामा “सीमा भन्दा बढी कारोबार गर्ने” भन्ने शब्दको सट्टामा “सीमा भन्दा बढी मात्रामा स्वदेशी उत्पादन बिक्री गर्ने” भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
१७४.	मा. श्री रघुजी पन्त	३५	यस दफामा उल्लेखित वाक्यको "कारोबार गर्ने" भन्ने शब्दपछि "र नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तु उत्पादन गर्ने" भन्ने शब्दहरू थप गर्ने ।
१७५.	मा. श्री सोबिता गौतम	३५	<u>उपदफा ३५(अ) थप गर्ने:</u> विज्ञापन गर्न सकिने: (१) ई-कमर्स व्यवसायहरूले सामाजिक संजालहरूको प्रयोग गरी आफ्नो उत्पादन तथा सेवाहरूको प्रचार गर्न सक्नेछ । २) उपदफा (१) बमोजिम विज्ञापन गर्दा विद्युतीय व्यापार व्यवसायीहरूले निम्न बमोजिम विज्ञापन गर्न सक्नेछन्: क) सामाजिक संजालको प्रयोग गरी विज्ञापन गर्न सक्ने; ख) सम्बन्धित निकायबाट विज्ञापनको स्वीकृति लिनुपर्ने; ग) उपभोक्ताहरूबाट प्राप्त डाटाको प्रयोग गर्नु अघि उपभोक्ताबाट स्वीकृति लिएर मात्र प्रयोग गर्ने; घ) विज्ञापनलाई स्पष्ट, सत्य र निष्कर्ष बनाउनुपर्ने;
१७६.	मा. श्री सोबिता गौतम	३५	<u>उपदफा (२) र (३) थप गर्ने:</u> २) स्टार्टअप तथा साना उद्योग व्यवसायीहरूको विकासको समर्थन गर्नको लागि नेपाल सरकारले इन्क्यूबेटर सहित प्रोत्साहन प्रदान गर्दै स्रोत र कोषको समेत व्यवस्था गर्नेछ । ३) ई-कमर्स संचालनमा कर नितिहरूको विकास गर्दा आरम्भिक (स्टार्टअप) व्यवसायहरूलाई व्यवसाय दर्ता गरे पश्चात ३ महिनासम्म करमा छुट साथै १ वर्षसम्म २० प्रतिशत कर कट्टा गरिनेछ ।

१७७.	मा. श्री प्रेम सुवाल	-	- विद्युतीय व्यापारको लागि आवश्यक उपकरण र भू-उपग्रह समेत व्यवस्था गर्न नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरुलाई आर्थिक सहयोग पर्याप्त गरी अनुसन्धान र उत्पादन गराउने । - विद्युतीय व्यापार प्रणालीमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई संलग्न गराउन विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न विधेयक संसदमा एक वर्षभित्र दर्ता गर्ने ।
------	----------------------	---	--

नोट: क्र. सं. १ देखि १७७ सम्मका संशोधन प्रस्तावहरु छलफलका लागि स्वीकृत ।

.....

(देवराज घिमिरे)

सभामुख